

RECURSO CÍVEL Nº 5005046-61.2024.4.02.5104/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUCAS ELIAS NASCIMENTO ARAUJO (AUTOR)

EMENTA

ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VULNERABILIDADE SOCIAL. VERIFICAÇÃO JUDICIAL CONSTATA QUE O AUTOR RESIDE COM SUA MÃE E SEUS AVÓS EM UMA CASA EXTREMAMENTE SIMPLES, O QUE, POR SI SÓ, INDICARIA MISERABILIDADE. ENTRETANTO MÃE E AVÔ AUFEREM RENDA QUE ULTRAPASSA O VALOR LIMITE DE RENDA PER CAPITA PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO INSS PROVIDO. TUTELA REVOGADA.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para julgar improcedente o pedido. Determino o imediato cancelamento do benefício implantado por força da tutela de urgência deferida em sentença. Sem honorários. Publique-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2025.

5005046-61.2024.4.02.5104

510015446957 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5005046-61.2024.4.02.5104/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUCAS ELIAS NASCIMENTO ARAUJO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS (evento 36, RECLNO1) em face da sentença (evento 31, SENT1) que julgou procedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada a pessoa portadora de deficiência.

Em sede recursal, a parte recorrente alega que "No caso concreto, o grupo familiar, considerando que seja composto apenas pelo autor e sua genitora possui renda superior ao salário mínimo e nao possui despesas extraordinarias decorrentes da deficiência do autor, conforme CERTIDAO DO EVENTO 17"

Diz ainda que "alem do mais, o avô do autor possui renda superior a dois salarios minimos e, considerando que a responsabilidade da assistência social é subsidiária à da família, há, no caso da parte autora, a existência de devedores legais que podem prestar alimentos civis sem prejuízo de sua manutenção"

Assim, requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido.

Contrarrazões apresentadas no evento 41, CONTRAZ1.

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

A Constituição Federal, em seu art. 203, caput e inciso V, dispõe que “a assistência será prestada a quem dela necessitar”, garantindo-se um salário mínimo mensal “à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção” ou de ser amparado pela família, consoante dispuser a lei ordinária.

Regulamentando tal garantia constitucional, sobreveio a Lei 8.742/93, que estabeleceu em seu art. 20 os requisitos indispensáveis para que o benefício assistencial seja concedido. Desta forma, é garantido um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

Quanto ao critério subjetivo, a definição de idoso não oferece dificuldades: é a pessoa com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais. Porém, a noção de pessoa com deficiência apresenta alguma sutileza.

No que diz respeito à pessoa com deficiência, o § 2º do art. 20 da Lei nº 8.742/93 (Redação dada pela Lei nº 13.146/15) a conceitua como “... aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.”.

Vale destacar que o art. 21-A da Lei 8.742/93 permite que o deficiente exerça atividade remunerada de aprendiz, por até dois anos, com percepção simultânea do benefício assistencial. Nas demais hipóteses, haverá suspensão do benefício durante o exercício da atividade remunerada, garantindo-se o seu restabelecimento caso esta seja extinta, sem a necessidade de nova perícia ou reavaliação da deficiência.

Quanto à configuração do estado de hipossuficiência financeira, a Lei n. 8.742/93, no art. 20, § 3º, erigiu requisito objetivo para a sua caracterização, considerando necessitados todos aqueles cuja renda mensal familiar “*per capita*” fosse inferior a 1/4 do salário mínimo.

Ocorre, porém, que em relação à redação originária, em razão das mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial da redação originária do dispositivo, sem pronúncia de nulidade, da aludida norma (*RE 567985, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013*).

Assim, diante do fato de os programas de assistência social no Brasil utilizarem o valor de ½ salário mínimo como referencial econômico para a concessão dos respectivos benefícios, tal critério passou a se apresentar como razoável para aferir a miserabilidade das famílias que, de acordo com o art. 203, V, da Constituição, possuem o direito ao benefício assistencial.

Nesse contexto, seguindo a linha do entendimento do Supremo, em 2015 houve o acréscimo do § 11 ao art. 20 da Lei 8742/93, possibilitando a utilização de outros elementos para comprovar a miserabilidade do grupo familiar.

Desta forma, não obstante a manutenção do critério objetivo de 1/4 pela Lei 14.176/2021, **esta turma passou a entender que a análise do caso concreto será feita de acordo com a flexibilização adotada pelo entendimento do STF supracitada, adotando-se o parâmetro de 1/2 salário mínimo *per capita***. São as provas dos autos em cada caso concreto que vão determinar o caminho a seguir na aferição da presença ou não do estado de miserabilidade.

Ainda, não integram a renda mensal familiar os benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária, os valores oriundos de programas sociais de transferência de renda (ex: bolsa família), as bolsas de estágio curricular, a pensão especial de natureza indenizatória e os benefícios de assistência médica, as rendas de natureza eventual ou sazonal e a remuneração da pessoa com deficiência na condição de aprendiz, nos termos do §2º do art. 4º do Dec. 6.214/07.

Nos termos do § 1º do art. 20 da LOAS, considera-se **família**, para fins de cálculo da renda *per capita*, o requerente do benefício, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

Portanto, para o recebimento desse benefício há, segundo a Lei 8.742/93, que se preencher os seguintes requisitos: 1) o não recebimento de outro benefício previdenciário; 2) ter idade superior a 65 anos **OU** ser portador de deficiência de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial; e 3) não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la

provida por sua família, salientando-se, quanto a este quesito, que o limite de renda *per capita* fixado no art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 não pode ser considerado óbice intransponível para a concessão do benefício assistencial, devendo a situação de miserabilidade do grupo familiar ser verificada caso a caso.

Do caso concreto

A parte autora requereu concessão de benefício assistencial de prestação continuada em 24/11/2023, o qual restou indeferido administrativamente pelo não atendimento ao critério de miserabilidade (evento 1, PROCADM16).

A controvérsia estabelecida em recurso reside na existência da vulnerabilidade social. É o que passo a analisar.

Para análise da hipossuficiência, foi determinada pelo magistrado de primeiro grau a realização de Verificação Social, onde, em síntese, foi afirmado pelo(a) Oficial(a) de Justiça (evento 17, CERT10):

1) O autor, Lucas Elias Nascimento Araújo, 19 anos, solteiro, estudante, com ensino fundamental completo, sem renda, inscrito no CPF sob o nº 202723937-54, mora com:

.sua mãe, Elisiane Aparecida Souza do Nascimento, 41 anos, divorciada, com ensino médio completo, auxiliar de serviços gerais, com renda mensal de R\$ 1.530 (mil quinhentos e trinta reais), inscrita no CPF sob o nº 095.881496-14;

.seu avô, Sr. Antônio C. do Nascimento, 73 anos, casado, aposentado, com renda não informada, inscrito no CPF sob o nº 690.365.867-04, e

.sua avó, Sra. Raimunda de Souza Nascimento, 73 anos, casada, do lar, sem renda e com número de inscrição no CPF não informado.

2) A mãe do autor trabalha como auxiliar de serviços gerais e recebe salário no valor de R\$ 1.530,00 (mil quinhentos e trinta reais).

O avô do autor, também morador do imóvel, é aposentado, mas o valor mensal de seu benefício não foi informado.

O autor e sua avó não possuem fonte de renda.

Cabe informar que apesar de todos morarem no mesmo imóvel, há dois núcleos familiares distintos identificados. O autor e sua mãe formam um núcleo e seus avós formam outro, e as rendas obtidas pelos componentes de cada núcleo não se comunicam, segundo relatado pela Sra. Elisiane.

3) A família mora em imóvel de propriedade do avô do autor, razão pela qual não há pagamento de aluguel.

A construção localiza-se alguns metros afastada da rua asfaltada, sendo acessada por ponte sobre córrego bastante poluído. A área identificada entre a rua asfaltada e o imóvel apresenta-se sem qualquer benfeitoria, sendo tomada por mato e restos de lixo.

O imóvel caracteriza-se como construção simples dividida em três quartos, banheiro, cozinha, quintal e sala e encontra-se em mal estado geral de conservação.

Seu interior é muito escuro e úmido, e a estrutura da casa necessita de uma reforma geral, principalmente a vedação dos pontos de infiltração e pintura integral.

A área externa do imóvel está tomada de lixo.

A casa é guarnecida com poucos bens, tais como: sofá, fogão, geladeira, camas, armários, uma televisão, além de pequenos bens móveis de uso cotidiano, todos muito antigos, muito usados e sem valor comercial.

O imóvel é atendido pelos serviços de água encanada/esgoto e luz elétrica, ao custo mensal aproximado de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por cada um dos serviços informados.

O imóvel está localizado em bairro popular, onde há iluminação pública, coleta de lixo, calçamento na rua e não na área específica onde o imóvel está localizado, uma vez que há um recuo entre este e a rua propriamente dita, como já informado, além de transporte público, porém tais serviços são de baixa qualidade.

4) Atualmente, não há despesas com a compra de remédios de uso contínuo destinados ao autor, mas cabe informar que ele, tempos atrás, era atendido por neurologista que o acompanhava e receitava medicação, quando a família conseguia custear seu plano de saúde.

Após a família não conseguir manter o pagamento de seu plano de saúde, o autor não tem acompanhamento médico particular e por isso não obtém receituário, razão pela qual está sem medicação indicada por especialista.

Hoje o autor está aguardando consulta com especialista da Rede Pública de Saúde para saber se necessitará de medicação.

5) No momento, não há despesas especiais decorrentes da condição pessoal do autor.

Houve, ainda, juntada de fotografias complementares à diligência realizada:



Em análise às fotos anexadas, nota-se que, realmente, o autor reside com sua mãe e seus avós em uma casa extremamente simples, necessitando de muitos reparos, o que, por si só, indicaria situação de miserabilidade.

Entretanto, não se pode ignorar que a mãe do autora encontra-se empregada, com salário no valor de R\$ 1.711,76, em 10/2024 (evento 29, OUT1), e o avô do recorrido é titular de benefício previdenciário com renda mensal de R\$ 3.917,12, em 2024.

Assim, em qualquer configuração do grupo familiar, a renda *per capita* é superior ao limite flexibilizado pela jurisprudência, inviabilizando a concessão do benefício.

Com efeito, embora a parte autora tenha alegado gastos com medicamentos, importa ressaltar que somente são passíveis de contabilização de despesas para apuração da renda *per capita* os gastos com tratamento não disponibilizado gratuitamente pelo SUS (art. 20-B, III, Lei 8.742/1993). No caso, a parte não comprova negativa de atendimento na rede pública de saúde ou indisponibilidade dos medicamentos que lhe são necessários.

Não se trata, assim, de situação de miserabilidade a justificar a atuação subsidiária do Estado.

Sendo assim, a sentença deve reformada.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para julgar improcedente o pedido**. Determino o imediato cancelamento do benefício implantado por força da tutela de urgência deferida em sentença. Sem honorários. Publique-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. É como voto.